



01001003921213

Cod Partener 191216984846

CONTRACT
de furnizare gaze naturale nr. 3013433100 din data semnării 29.07.2024

ENGIE Romania S.A., persoană juridică română, cu sediul în București, Bd. Mărășești, Nr.4-6, Sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București, sub nr. J40/5447/09.06.2000, cod unic de înregistrare RO13093222, telefon: Call Center 021.9366, fax: 021.264.01.01, titular al Licenței de Furnizare emisă de ANRE nr. 1892/20.11.2013, cont RO08 BRDE 450S V067 1909 4500, deschis la BRD Societe Generale, reprezentată în vederea semnării de dl. Cristian Tudose, Director Direcția Vânzări Clienți Rezidențiali, denumită în continuare **Furnizor**, pe de o parte,

și

Societate SMARTFLIX SRL, cu sediul în loc.BUCURESTI, Piata CHARLES DE GAULLES, Nr.3-5, Et.2A, CodPostal 011857, Județ Bucuresti, telefon: 0731042399; , fax: e-mail: andrei.pampea@cash-pot.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/2000/2024, CUI 49508576, cont deschis la reprezentată legal prin POPA GEORGE FLORIN , în calitate de....., denumită în continuare **Client**, pe de altă parte, denumite individual „**Partea**” și, în mod colectiv „**Părțile**”, de comun acord, au convenit încheierea prezentului contract, denumit în continuare **Contractul**, în următorii termeni și condiții:

Art. 1 Obiectul Contractului

Obiectul prezentului Contract îl reprezintă furnizarea de gaze naturale cu servicii incluse de distribuție/transport (după caz), la locul de consum situat la adresa: RAMNICU VALCEA, Strada REGINA MARIA, Nr.0, Bl.BI. H, CodPostal 240712, Județ Valcea, cod loc consum DGSVLRVL3074001, categorie consum C1, serie contor....., conform Avizului tehnic de racordare/Notificării și cu respectarea condițiilor din acesta.

Art. 2 Durata Contractului

(1) Prezentul contract de furnizare a gazelor naturale se încheie pe perioadă determinată până la data de 31.10.2024, cu intrare în vigoare la data de 01.08.2024, și/sau la data realizării punerii în funcțiune a instalației de utilizare gaze naturale, nu mai devreme de semnarea în prealabil a contractului de distribuție/transport (după caz), sub condiția îndeplinirii tuturor reglementărilor legale în vigoare și a condițiilor menționate la Art. 8 (Garanții) de mai jos.

(2) Prezentul contract poate fi prelungit automat, fără a fi necesară încheierea unui act adițional, cu perioade succesive de 3 luni, dacă niciuna dintre Părți nu notifică cu minim 30 de zile înainte de data expirării perioadei contractuale intenția de a înceta contractul.

Art. 3 Prețul Contractului

(1) Prin prezentul contract Clientul adera în mod neechivoc la oferta detaliată în Anexa 2.

(2) Prețul final al gazelor naturale va fi compus din prețul de furnizare (care include servicii de înmagazinare și echilibrare, preț variabil gaze naturale, prețul variabil de transport și tarifele reglementate de distribuție - acestea diferă în funcție de operatorul de distribuție și de categoria de consum), la care se adaugă acciza (comercială sau necomercială) și orice alte tarife și taxe ce vor fi introduse de autoritățile de reglementare, conform prevederilor legale în vigoare, fiind actualizat de drept și automat ori de câte ori intervine o modificare a tarifelor reglementate. Tarifele reglementate de ANRE pentru servicii de distribuție/transport se regăsesc actualizate la adresa: <https://www.engie.ro/tarife/>.

(3) La prețul final al gazelor naturale se va aduga TVA, conform legislației în vigoare, iar valoarea acesteia se va actualiza de drept în funcție de modificările legislative incidente. Pretul se poate actualiza, modifica și conform prevederilor Art. 7 " Modificarea circumstanțelor" din Contract.

(4) Înainte cu cel puțin 30 de zile calendaristice de data de expirare a valabilității prețului din ofertă/ după data de expirare a valabilității prețului din ofertă/ de modificare a prețului, Furnizorul va notifica Clientul cu privire la noile condiții de preț și data de intrare în vigoare a acestora, care se vor aplica automat, fără a fi necesară încheierea unui act adițional. În cazul în care, durata de aplicare a Ofertei de preț depășește durata de valabilitate a contractului, contractul se va prelunge automat până la expirarea perioadei de aplicare a prețului, fără a fi necesară încheierea unui act adițional. În cazul în care Clientul nu acceptă noile condiții de preț, acesta va avea dreptul de a denunța contractul, în condițiile specificate la Art.5, alin.1, punctul c). Noile condiții de preț se consideră acceptate de către Client în cazul în care acesta nu comunică, în termen de 30 de zile de la notificarea transmisă de Furnizor, denunțarea contractului de furnizare a gazelor naturale. Dacă Furnizorul nu notifica intenția de modificare a prețului cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea perioadei de valabilitate a acestuia, condițiile de preț existente se vor prelunge automat, până la data la care pot interveni noi modificări de preț.



01001003921213

Cod Partener 191216984846

(5) În cazul în care Clientul poate beneficia de regim de scutire de la plata accizelor conform Codului fiscal, acesta va notifica Furnizorul și va pune la dispoziția acestuia toate documentele prevăzute de legislația în vigoare în vederea scutirii de la plata accizelor (e.g. notificarea depusă la Autoritatea Teritorială Vamală). În plus, Clientul va completa formularul disponibil la adresa <https://www.engie.ro/contracte-si-conditii-generale/> - Declarație pe proprie răspundere cu privire la aplicarea accizei pentru gazele naturale și o va trimite Furnizorului la data încheierii Contractului, în caz contrar Clientul nu va mai putea solicita scutiri/exceptări la plata accizei conform reglementărilor legislative aflate în vigoare.

(6) În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, consumul anual va depăși valoarea de 28.000 MWh/an, Clientul va putea solicita o ofertă personalizată, iar, dacă acesta nu acceptă noile condiții de preț comunicate, Clientul va avea dreptul de a denunța Contractul, în condițiile specificate la Art 5, alin 1, litera c. În situația în care Clientul nu va opta pentru niciuna dintre cele două variante, Furnizorul va fi exonerat de obligația de a furniza gaze naturale peste limita de consum de 28.000 MWh/an la prețul din oferta detaliată la Anexa 2 având dreptul de a aplica un preț diferit, cu o informare prealabilă conform prevederilor contractuale și legale în vigoare.

Art. 4 Modalitatea de facturare și condiții de plată

(1) Furnizorul va emite lunar, conform prevederilor Codului Fiscal, și se va transmite Clientului, utilizând sistemul național privind factura electronică RO e-Factura prin intermediul serviciului „Spatiu Privat Virtual” (SPV), factura în format xml reprezentând contravaloarea cantităților de gaze naturale transmise de Operatorul Sistemului de Distribuție (dupa caz) și/sau cantităților convenite conform Convenției de consum și/sau prin estimarea consumului lunar, conform istoricului de consum înregistrat, consumului autocitit (transmis conform informațiilor existente pe prima pagină a facturii) sau convenției de consum transmisă de Client prevăzută în Anexa 1.

(2) În cazul în care consumul efectiv înregistrat este diferit de consumul estimat facturat lunar, Furnizorul va proceda la regularizare, începând cu prima factură emisă după momentul citirii indexului echipamentului de măsurare și va transmite Clientului, utilizând sistemul național privind factura electronică RO e-Factura prin intermediul serviciului (SPV) facturi de regularizare în acest sens. În cazul în care valoarea consumului de gaze naturale aferentă unei luni calendaristice este zero, respectiv nu se înregistrează consum, Furnizorul nu va emite factură pentru locul/locurile de consum.

(3) Convenția de consum poate fi modificată în limita capacității rezervate prevăzute în Anexa 2 a prezentului contract, prin completarea formularului denumit "Convenție de consum" disponibil la adresa <https://www.engie.ro/contracte-si-conditii-generale/> și transmiterea acestuia către Furnizor cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începerea perioadei respective de facturare.

(4) Operatorul Sistemului de Distribuție va efectua/modifica încadrarea locului de consum în situațiile prevăzute de legislația în vigoare.

(5) Furnizorul va refactura orice alte taxe percepute de către Operatorul Sistemului de Distribuție sau transport și care nu sunt incluse în prețul contractului prevăzut în Anexa 2 a prezentului contract (spre exemplu, dar fără a se limita la taxa de reconectare).

(6) Plata contravalorii facturilor reprezentând serviciul de vânzare a gazelor naturale se face în termen de 30 zile calendaristice de la data facturii. În cazul în care data scadenței facturii este o zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit în următoarea zi lucrătoare.

(7) Clientul va plăti integral factura prin intermediul oricărei modalități puse la dispoziție de către Furnizor, detaliate în factura și afișate pe pagina de internet a Furnizorului. Modalitățile de plată sunt: numerar, transfer bancar, online (direct din contul online ENGIE), Internet banking, bancomate, automate de plată (detaliate în cuprinsul facturii).

(8) În cazul în care plata se realizează prin virament bancar, obligația de plată se considera îndeplinită în ziua alimentării contului bancar al Furnizorului cu sumele care au făcut obiectul plății.

(9) Părțile convin ca plată facturilor să se efectueze în ordinea datelor de scadență, stingându-se datoria cea mai veche, atât Furnizorul, cât și Clientul având obligația de a alocă plățile în ordinea scadențelor înscrise pe facturile emise.

(10) Sumele care, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, trebuie plătite/returnate Clientului de către Furnizor, sunt comunicate prin intermediul facturii transmise de Furnizor utilizând sistemul național privind factura electronică RO e-Factura prin intermediul serviciului SPV, prin operarea compensării sau se plătesc/returnează Clientului prin comunicarea contului bancar fără costuri suplimentare (în contul bancar



01001003921213

Cod Partener 191216984846

comunicat Furnizorului). În cazul în care Clientul alege o altă modalitate de plată care presupune costuri suplimentare din partea Furnizorului, va comunica Furnizorului toate datele și informațiile necesare pentru efectuarea plății directe către Client, cu suportarea de către Client a acestor costuri suplimentare.

(11) În cazul în care sumele nu au putut fi plătite/returnate Clientului din motive neimputabile Furnizorului (de ex.: cont bancar greșit, informații inexistente și/sau incomplete etc), sumele se vor utiliza pentru compensarea facturilor, prin aplicarea principiului arătat la alin. (9) de mai sus.

(12) La încetarea contractului, Furnizorul va emite și va trimite Clientului o factură finală de regularizare, în baza citirii finale transmise de Operatorul Sistemului de Distribuție. Clientul va achita aceasta factură în termen de 30 zile de la data facturii.

(13) Transmiterea facturii/ facturilor se va realiza prin intermediul platformei SPV, pusă la dispoziție de Ministerul Finanțelor/ ANAF, în mod gratuit.

Art. 5 Condiții de încetare a Contractului

(1) Prezentul contract poate înceta prin:

a) Expirarea perioadei contractuale, menționate la Art 2, dacă una dintre Părți notifică intenția de încetare a contractului cu minim 30 de zile înainte de data de expirare a acestuia;

b) Acordul de voință al părților;

c) Prin denunțarea unilaterală de către Client, prin transmiterea unei notificări scrise către Furnizor cu cel puțin 30 de zile înainte. În situația denunțării în vederea schimbării furnizorului, se va respecta termenul prevăzut în Regulamentul de schimbare a furnizorului aprobat de ANRE (POSF);

d) Contractul poate fi reziliat de oricare dintre parti cu cel puțin 15 zile înainte, în cazul neîndeplinirii / îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, precum și în alte cazuri stabilite de lege.

(2) Contractul poate fi reziliat de către Furnizor înainte de data de expirare a acestuia, în condițiile în care Clientul nu își îndeplinește obligațiile contractuale așa cum sunt prevăzute în acest contract, precum și în Condițiile generale de contractare, care fac parte integrantă din contract. În aceste condiții, Furnizorul va notifica Clientul cu privire la obligațiile neexecutate și/sau executate în mod necorespunzător, precum și data la care contractul își va înceta valabilitatea.

(3) Contractul încetează la termenul în care este notificată intenția de încetare, sub rezerva achitării în avans de către Client a contravalorii ultimei facturi aferente perioadei contractuale reflectând consumul estimat a fi realizat până la data efectivă a încetării, urmând ca în baza citirii finale, Furnizorul să emită și să transmită utilizând sistemul național privind factura electronică RO e-Factura prin intermediul serviciului „Spațiu Privat Virtual” (SPV), o factura de regularizare.

(4) Prezentul contract încetează de drept, fără intervenția instanței și fără nicio altă formalitate prealabilă, la data deschiderii procedurii de faliment, ca fază finală a procedurii insolvenței, după încetarea perioadei de observare și/sau în cazul esuării planului de reorganizare.

(5) Indiferent de modul de încetare a prezentului Contract, obligațiile de plată, născute prin acest Contract rămân datorate și se vor plăti la termenul prevăzut în Contract.

Art. 6 Răspundere contractuală

(1) Neachitarea de către Client a facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale în termenul scadent stipulat în Contract, dă dreptul Furnizorului să ia succesiv următoarele măsuri:

a) perceperea unei cote a penalităților de întârziere, calculate asupra valorii neachitate, în cuantum egal cu dobânda datorată pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, conform Codului de Procedură Fiscală, începând cu ziua calendaristică următoare scadenței și până la achitarea integrală a facturii, inclusiv ziua plății.

b) întreruperea furnizării gazelor naturale, începând cu prima zi lucrătoare după expirarea termenului menționat în preavizul de sistare. Preavizul de sistare se va trimite în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data scadenței a facturii, urmând ca toate consecințele ce decurg din această întrerupere să cadă în responsabilitatea exclusivă a Clientului. După achitarea integrală a facturilor restante, Furnizorul va relua furnizarea către Client.

c) rezilierea de drept a Contractului, începând cu a 31-a zi calendaristică de la data scadenței, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, în cazul în care Clientul nu achită integral contravaloarea serviciilor facturate și a majorărilor de întârziere.



01001003921213

Cod Partener 191216984846

(2) Neexecutarea obligațiilor, realizată din culpa uneia dintre Părți, poate atrage plata daunelor produse dovedite și notificate în termen de 5 zile de la producerea lor. În orice caz, răspunderea contractuală este limitată la plata daunelor materiale directe în limita unui procent de 20% din consumul mediu anual al clientului, corespunzător categoriei de consum din care face parte. În daunele totale nu vor fi incluse prejudiciile indirecte, materiale sau nemateriale.

(3) Furnizorul nu este răspunzător pentru neîndeplinirea obligației de livrare, în cazul în care nu mai există gaze disponibile a se livra la locul de consum al Clientului, dacă livrarea către acesta se efectuează direct din zona de extracție gaze naturale.

Art. 7 Modificarea circumstanțelor

(1) Se consideră modificare de circumstanțe modificarea sau introducerea unor noi taxe, impozite, schimbarea modalităților de impunere sau taxare și a referinței pentru prețul gazelor din producția internă sau aplicarea unei noi cerințe legale referitoare la achiziția, transportul, distribuția sau înmagazinarea gazelor naturale.

(2) Prevederile Art. 7 alin. 1 se aplică și în cazul apariției unor modificări de elemente, survenite la achiziția, accesul, exploatarea sistemelor de distribuție și/sau transport, în baza contractelor semnate de către Furnizor, cu operatorii sistemelor de distribuție și transport, sau cu producătorii/importatorii de gaze naturale inclusiv modificări ale bazei de calcul sau a metodei de calcul referitoare la achiziție, transport, distribuție și/sau în cazul modificării prevederilor legale privitoare la Codul Rețelei pentru Sistemul Național de Transport Gaze Naturale.

(3) Părțile convin ca orice modificare prevăzută la Art. 7 alin. 2 să se realizeze în urma unei informări prealabile a Clientului cu 30 de zile înainte, fara a fi necesară încheierea unui act adițional.

(4) Clientul înțelege și acceptă posibilitatea ca, în cazul survenirii unor modificări/schimbări excepționale ale împrejurărilor care au stat la baza încheierii acestui contract, independent de voința Furnizorului, executarea obligațiilor sale să devină mai oneroasă. Clientul este de acord să își asume riscul cu privire la apariția unor astfel de împrejurări și renunță la dreptul de a solicita în instanță modificarea/adaptarea pretului din acest Contract.

Art. 8 Garanții

(1) În termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la semnarea contractului, Clientului i se poate solicita să constituie o garanție în cuantum egal cu contravaloarea consumului maximal estimat de gaze naturale pe o perioadă de 3 luni, sub forma unei Scrisori de garanție bancară emisă de o banca de prim rang în format acceptabil pentru furnizor, valabilă pe o perioadă echivalentă cu durata contractului plus 30 zile calendaristice, având obligația de a menține valabilă garanția în situația prelungirii termenului contractual. Refuzul de a prelungi garanția cel târziu cu 15 zile înainte de prelungirea contractului echivalează cu lipsa acesteia, devenind incidente clauzele referitoare la încetarea contractului.

(2) Scrisoarea de garanție bancară trebuie să prevadă ca plata garanției se va executa irevocabil și necondiționat, oricând pe perioada de valabilitate a acesteia, în limita prejudiciului creat, până la concurența sumei menționate la alin.(1) de mai sus, la prima cerere scrisă a Furnizorului și fără a fi necesare alte formalități.

Furnizorul are dreptul de a solicita executarea garanției, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Clientul nu își îndeplinește, își îndeplinește în mod necorespunzător și/sau cu întârziere obligațiile de plată asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției, Furnizorul va notifica pretenția Clientului, precizând obligațiile care nu au fost respectate.

(3) Clientul este obligat să reîntregească garanția în cuantumul inițial în termen de maxim 5 zile de la diminuarea acesteia. În caz contrar Furnizorul are dreptul să aplice următoarele măsuri, separat sau cumulativ:

a) să solicite Operatorului de distribuție întreruperea furnizării gazelor naturale, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de 10 zile;

b) să rezilieze imediat Contractul de furnizare gaze naturale.

Furnizorul are obligația de a restitui garanția la încetarea contractului, în cel mult 10 zile de la momentul stingerii întregii datorii, în cazul în care acestea există.

Art. 9 Protecția datelor

(1) Fiecare Parte va transmite celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi, responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: datele de identificare, funcție/post, număr de telefon, adresa de e-mail. Pentru mai multe detalii a se vedea Nota de informare postată pe site-ul <https://www.engie.ro/protectia-datelor/>.

(2) ENGIE prelucrează datele Clientului pentru furnizarea și îmbunătățirea serviciilor sale, efectuarea de studii și cercetări de piață și în scop statistic. Datele Clientului vor putea fi dezvaluite către partenerii contractuali ai



01001003921213

Cod Partener 191216984846

ENGIE, persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite ale ENGIE și/sau alte companii din grupul ENGIE.

(3) Comunicări comerciale.

☐ Mă opun comunicărilor comerciale cu privire la produse și servicii similare comercializate de companiile din Grupul ENGIE și partenerii acestora.

Art. 10 Clauze finale

(1) Clientul se obligă ca, în cazul în care intenționează să utilizeze în mass-media și/sau în mod public numele/denumirea societății ENGIE Romania, să solicite acordul prealabil al Furnizorului, care va fi exprimat în scris într-un termen rezonabil de la momentul solicitării acordului. De asemenea, Clientul se obligă să transmită către Furnizor toate materialele referitoare la ENGIE Romania care vor fi folosite în mass-media/comunicările publice, în vederea validării conținutului acestora. Furnizorul are posibilitatea de a rezilia contractul, fără nicio altă formalitate, fără trecerea vreunui termen sau intervenția instanței și de a solicita daune-interese, pentru acoperirea integrală a prejudiciului suferit ca urmare a folosirii, fără drept, a numelui ENGIE Romania, în cazul în care se constată nerespectarea obligației de mai sus de către Client.

(2) Condițiile Generale de Contractare fac parte integrantă din Contract, reprezintă voința părților și înlătură orice înțelegere verbală sau scrisă dintre acestea, anterioară încheierii lui. Acestea sunt publicate pe pagina web <https://www.engie.ro/contracte-si-conditii-generale/> și puse la dispoziția Clientului la încheierea Contractului.

(3) Pentru evitarea oricărui dubiu, prin încheierea prezentului Contract, Părțile declară și confirmă că își asumă și acceptă în mod expres toate condițiile și termenii din acest Contract, inclusiv, dar fără limitare, clauzele privind prețul, garanții, răspunderea contractuală, modalitatea de facturare și condițiile de plată, încetarea Contractului.

(4) Fiecare persoană care semnează prezentul Contract declară și garantează Părților că este reprezentantul autorizat al Părții pentru care semnează.

(5) Înainte de cel puțin 30 de zile calendaristice de modificarea/completarea clauzelor contractuale, Furnizorul va notifica Clientul cu privire la modificările/completările intervenite, cu posibilitatea Clientului de a denunța contractul, dacă nu este de acord cu modificările/completările comunicate de Furnizor.

(6) Dispozițiile Contractului se completează cu prevederile Codului Civil, Codului Fiscal și ale celorlalte reglementări specifice și aplicabile în vigoare.

(7) Comunicarea dintre Parti va fi efectuată în scris și în limba română. Transmiterea notificărilor/informărilor contractuale se va realiza prin poștă/curier la adresa de corespondență a Clientului: BUCUREȘTI, Piața CHARLES DE GAULLES, Nr.3-5, Et.2A, CodPostal 011857, Județ București

Schimbarea modalității de comunicare a notificărilor/informărilor se poate face prin Call Center-ul ENGIE Romania la nr. de telefon 021.9366 sau la adresa <https://www.engie.ro/contact/>, canale care pot fi utilizate de Client în scopul comunicării cu Furnizorul. Clientul își exprimă acordul ca transmiterea acestora să se realizeze prin intermediul serviciilor de curierat/poștă, în situația în care, din motive tehnice, Furnizorul nu poate asigura comunicarea lor prin e-mail.

(8) Plangerile adresate Furnizorului vor fi soluționate conform Standardului de performanță privind activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale care pot fi consultate pe site-ul [engie.ro](https://www.engie.ro).

Furnizor

Director Direcția Vânzări Clienți Rezidențiali
Reprezentant în vederea semnării,
Cristian Tudose

Client

Reprezentant legal,
(nume în clar și semnătura)



PAMPEA ANDREI IONUT
[Signature]



01001003921213

Cod Partener 191216984846

Anexa 1

Cantitatea anuală contractată este specifică categoriei de consum din care face parte Clientul și va fi furnizată la locul de consum prevăzut la Art.1 :

Convenția de consum

Perioada de consum (luna)	Istoric de consum/cantități lunare ¹ determinate în baza profilului de consum anual* (KWh /lună)	Consum estimat de Client ² (KWh /lună)
Ianuarie	4.220	
Februarie	2.110	
Martie	2.110	
Aprilie	0	
Mai	0	
Iunie	0	
Iulie	0	
August	0	
Septembrie	0	
Octombrie	0	
Noiembrie	4.220	
Decembrie	4.220	
Total	16.880	

*Consumul din tabelul de mai sus va fi baza de calcul pentru factură conform Art.4 alin.(1).

Cantitatea lunară¹ - reprezintă cantitatea calculată conform istoricului de consum înregistrat și/sau a profilului de consum conform categoriei de consumator în care este încadrat Clientul.

Cantitatea estimată de Client² - reprezintă cantitatea propusă de către Client în baza căreia se va emite factura conform Art. 4 alin. (1) și poate fi modificată oricând de acesta pe parcursul derulării contractului, cu condiția ca noile valori să fie notificate Furnizorului cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începerea perioadei respective de facturare.

Furnizor

Director Direcția Vânzări Clienți Rezidențiali
Reprezentant în vederea semnării,
Cristian Tudose



Client

Reprezentant legal,
(nume în clar și semnătura)



01001003921213

Cod Partener 191216984846

Anexa 2

Detaliile ofertei comerciale acceptate			
Denumire ofertă	Celsius Business		
Preț furnizare* gaze naturale (lei/kWh)	Preț variabil gaze naturale** (lei/kWh) CA (lei/kWh) + CF (lei/kWh)	Preț variabil de transport** (lei/kWh) PT (lei/kWh)	Tarif de distribuție*** (lei/kWh) 0,06092
Perioadă de aplicare a ofertei și a condițiilor asociate	Până la data de 31.10.2024		
Acciză consum comercială****	1,17 lei/GJ		
Termen de plată	30 de zile calendaristice de la data facturii		
Capacitatea rezervată (MWh/h) este 0,02016 și nu poate fi modificată pe parcursul unui an gazier. Prețul final al gazelor naturale va fi compus din: *prețul de furnizare (care include servicii de înmagazinare și echilibrare, preț variabil gaze naturale, prețul variabil de transport și tarifele reglementate de distribuție) - acestea diferă în funcție de operatorul de distribuție și de categoria consum, la care se adaugă acciza (comercială sau necomercială) și orice alte tarife și taxe ce vor fi introduse de autoritățile de reglementare, conform prevederilor legale în vigoare, fiind actualizat de drept și automat ori de câte ori intervine o modificare a tarifelor reglementate. Tarifele reglementate se regăsesc actualizate la adresa: https://www.engie.ro/tarife/			
** Pretul variabil al gazului natural = CA (lei/kWh) + CF (lei/kWh)+ PT (lei/kWh), unde: CA – Componenta de Achiziție este stabilită conform OUG nr. 27/2022 și reprezintă costul mediu de achiziție pentru portofoliu de clienți al ENGIE Romania, stabilit în următoarele condiții: i) contravaloarea gazelor naturale achiziționate, care cuprinde și cantitățile extrase din depozitele de înmagazinare subterană; ii) contravaloarea estimată a gazelor naturale necesar a fi achiziționate din piața pentru ziua următoare/piața intrazilnică; iii) o componentă de ajustare calculată în luna n pentru luna n+1 ca diferență între componenta de achiziție luată în calcul în prețul final facturat în luna n-1 și prețul mediu de achiziție realizat în luna n-1, conform prevederilor OUG nr. 27/2022. CF = Componenta de Furnizare , stabilita conform OUG nr. 27/2022, în valoare de 0,01500 lei/kWh. PT = Preț variabil de transport CA și PT vor fi calculate lunar și vor varia de la o lună la alta, în funcție de sursele de achiziție, respectiv de volumele de gaze naturale rezervate și vehiculate în sistemul de transport, destinate acoperirii consumului clienților ENGIE Romania. Valoarea CA utilizată la momentul generării ofertei este de 0,17354 lei/kWh. Valoarea PT utilizată la momentul generării ofertei este de 0,00338 lei/kWh. Componentele stabilite în conformitate cu prevederile OUG nr. 27/2022 se pot modifica/actualiza în cazul modificărilor sau completărilor ulterioare ale OUG nr. 27/2022. Pretului gazului natural va fi diferit la momentul facturării, în funcție de variabilele CA și PT. Prețul final facturat este de maximum 0,37 lei/kWh (TVA inclus). Prețul gazului natural din această ofertă a fost stabilit în conformitate cu prevederile OUG 27/2022, care se poate modifica, actualiza de drept ori de câte ori intervine o modificare a legislației referitoare la plafonarea prețurilor, inclusiv a OUG 27/2022, cu privire la care clientul va fi informat.			
În cazul în care există mai mult de un distribuitor la nivelul localității în care se află locul de consum, tariful de distribuție se poate actualiza, fiind aplicat tariful distribuitorului din zona în care se află racordat la rețea locul de consum. Actualizarea tarifului de distribuție, aprobat de ANRE, se regăsește în prima factură emisă. *În cazul în care Clientul utilizează gazele naturale cumpărate de la Furnizor în scop necomercial, se va aplica acciza necomercială a cărei valoare este 2,19 lei/GJ.			
Pretul se poate actualiza, modifica și conform prevederilor Art. 7 (Modificarea circumstanțelor) din Contract.			
Oferta își produce efectele de la data acceptării ei de către Client și face parte integrantă din prezentul Contract, împreună cu toate detaliile și caracteristicile ei.			
La prețul final al gazelor naturale se va aduga TVA (19%), conform legislației în vigoare, iar valoarea acesteia se va actualiza de drept în funcție de modificările legislative incidente.			
Condițiile ofertei sunt completate de clauzele contractuale generale, care pot fi consultate la adresa: https://www.engie.ro/contracte-si-conditii-generale			



01001003921213

Furnizor

Director Direcția Vânzări Clienți Rezidențiali
Reprezentant în vederea semnării,
Cristian Tudose



Cod Partener 191216984846

Client

Reprezentant legal,
(nume în clar și semnătura)



01001003921213



**CONDIȚII GENERALE gaze naturale
aplicabile clientului noncasnic**

1. Definirea termenilor:

ANRE	Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Client industrial	Clientul final care utilizează gazele naturale în procese tehnologice din industrie prin intermediul unor instalații industriale de utilizare a gazelor naturale definite conform reglementărilor tehnice aprobate de ANRE; în această categorie intră și producătorii de energie electrică și/sau termică în centralele electrice/termice/de cogenerare
Client noncasnic	Clientul final care achiziționează gaze naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu și care le utilizează pentru desfășurarea de activități comerciale/profesionale/sociale, ca de exemplu în restaurante, hoteluri, centre de afaceri, agricultură sau pentru utilizări similare, inclusiv persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, persoanele juridice de drept privat fără scop lucrativ, instituțiile publice-unitățile de prestări de servicii din domeniile învățământ, sănătate, cultură, apărare națională, ordine publică, asistență socială, administrație publică, culte și altele asemenea;
Operator de distribuție	Persoană fizică sau juridică ce realizează activitatea de distribuție a gazelor naturale în una sau mai multe zone delimitate și răspunde de exploatarea, întreținerea și dezvoltarea sistemului în respectiva zonă și, după caz, a interconectărilor sale cu alte sisteme, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a sistemului, în vederea satisfacerii la un nivel rezonabil a cererii pentru distribuția gazelor naturale
Operator de transport și de sistem	Persoana fizică sau juridică ce realizează activitatea de transport al gazelor naturale și răspunde de exploatarea, întreținerea și, dacă este necesar, dezvoltarea sistemului de transport într-o anumită zonă și, după caz, a interconectărilor sale cu alte sisteme, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a sistemului, în vederea satisfacerii cererii pentru transportul gazelor naturale
POSF	Regulamentul privind organizarea și funcționarea platformei online de schimbare a Furnizorului de energie electrică și gaze naturale și pentru contractarea furnizării de energie electrică și gaze naturale aprobat prin Ordinul ANRE nr. 3/2022 cu modificările și completările ulterioare
Regulamentul de furnizare	Regulamentul de furnizare a gazelor naturale la clienții finali aprobat prin Ordinul ANRE nr. 29/2016 cu modificările și completările ulterioare
Standardul de performanță pentru furnizare	Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale aprobat prin Ordinul ANRE nr. 83/2021
XML (Extensible Markup Language)	Formatul universal utilizat pentru reprezentarea și transferul de date structurate pe web sau între diferite aplicații.
SPV ("Spațiu Privat Virtual")	Serviciul prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informațiilor și înregistrărilor în legătură cu situația fiscală a contribuabililor. SPV constă în punerea la dispoziție a unui spațiu virtual, aflat pe serverele Ministerului Finanțelor Publice/ Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

2. Drepturile și obligațiile Părților

2.1 Drepturile Furnizorului sunt:

- să încaseze contravaloarea facturilor emise în condițiile Contractului;
- să perceapă Clientului dobânzi penalizatoare pentru întârziere în efectuarea plății facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul și în condițiile prevăzute de Contract;
- să încaseze contravaloarea eventualelor tarife și taxe aferente serviciului de distribuție și transport, impuse de operatorii licențiați ai acestor servicii, sau alte taxe și tarife impuse de alte autorități de reglementare, care au relevanță în executarea Contractului și care condiționează executarea Contractului;
- să solicite Operatorului prestarea activității de întrerupere/limitare a furnizării gazelor naturale, în cazurile prevăzute de legislația în vigoare, precum și în următoarele cazuri:

ENGIE România SA

Sediul social: Bd. Mărășești, nr. 4-B, sector 4, București, 040254, 140/54472000; CUI RO 13193222; Capital social: 100.245.540 lei; Call

Center: 021.9366 - apel taxabil conform tarifulor stabilite de către operatorii de telecomunicații

engie.ro



01001003921213



- i. la solicitarea Clientului;
- ii. pentru neachitarea de către Client a facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul prevăzut în contractul de furnizare a gazelor naturale, și, după caz, a dobânzilor penalizatoare aferente pentru întârziere în efectuarea plății;



01001003921213



- iii. în caz de consum fraudulos din partea Clientului;
- iv. în cazul refuzului Clientului de a constitui o garanție financiară în situația constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acțiuni menite să denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare;

Clientul nu poate solicita penalități Furnizorului/operatorului pentru întreruperea furnizării gazelor naturale în situațiile prevăzute mai sus.

- e) să rezilieze Contractul în cazurile prevăzute de prezentul Contract și de reglementările în vigoare, precum și să solicite daune-interese în caz de consum fraudulos din partea Clientului, după constatarea situației de către organele competente;
- f) să solicite Clientului asumarea responsabilității financiare pentru plata dezechilibrelor pe care acesta le generează pe piață de gaze naturale în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE;
- g) orice alte drepturi prevăzute de Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, de Regulamentul de furnizare, precum și orice reglementări în vigoare.

2.2 Obligațiile Furnizorului sunt:

- a) să furnizeze gaze naturale cu respectarea cerințelor minime de calitate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale prevăzute în Standardul de performanță aprobat de ANRE;
- b) să factureze lunar contravaloarea furnizării gazelor naturale și, după caz, a majorărilor de întârziere și să transmită Clientului factura, conform Contractului;
- c) să transmită operatorului sistemului de distribuție în maxim 4 ore (în timpul programului de lucru) solicitarea de reluare a furnizării la locul de consum, a cărei întrerupere/limitare a fost dispusă de către Furnizor;
- d) să asigure reluarea furnizării gazelor naturale întrerupte/ limitate ca urmare a neîndeplinirii de către Client a obligațiilor de plată scadente la termenele și în condițiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, în termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitării Clientului, cu condiția permiterii de către Client a accesului reprezentantului operatorului în vederea reluării alimentării cu gaze naturale la locul de consum;
- e) să respecte prevederile standardului de performanță pentru serviciul de furnizare prestat în baza Contractului;
- f) să încheie în scopul derulării contractului, contractul de transport (cu operatorul de transport), contractul de distribuție (cu operatorul sistemului de distribuție) și contractul de înmagazinare (cu un operator de înmagazinare);
- g) să transmită, la cererea Clientului, o explicație clară și ușor de înțeles a modului în care este calculată valoarea facturii, în special în cazul în care aceasta nu este bazată pe consumul real;
- h) să informeze Clientul în legătură cu serviciile prestate de operatorul de sistem, a căror contravaloare nu este cuprinsă în prețul final, dar sunt calculate și incluse în facturile emise de către Furnizor;
- i) să plătească Clientului compensații conform reglementărilor aplicabile în vigoare;
- j) să soluționeze sesizările Clientului referitoare la furnizarea gazelor naturale și să comunice acestuia răspunsul, conform reglementărilor în vigoare;
- k) să asigure întreruperea furnizării gazelor naturale la cererea Clientului;
- l) să anunțe Clientul, în baza informațiilor primite de la operatorul de sistem, asupra efectuării reviziilor și a reparațiilor instalațiilor operatorului de sistem aflate pe proprietatea Clientului;
- m) să preia, să înregistreze și să soluționeze în conformitate cu legislația în vigoare orice reclamație legată de funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor aparținând operatorului de sistem sau Clientului;
- n) să notifice Clientului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevăzute în Contract;
- o) să permită Clientului schimbarea efectivă a Furnizorului, cu respectarea condițiilor/clauzelor contractuale și ale Regulamentului de schimbare a Furnizorului aprobat de ANRE;
- p) să notifice Clientului, în mod corespunzător și gratuit, orice intenție de modificare și/sau completare a condițiilor/clauzelor contractuale, precum și orice majorare a prețului/tarifului practicat, precizând motivele, condițiile și amploarea acestei majorări, în mod direct și în timp util, dar nu mai târziu de sfârșitul primei perioade normale de facturare care urmează intrării în vigoare a majorării, precum și să informeze Clientul, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunța în mod gratuit contractul, în cazul în care nu acceptă noile condiții;
- q) să transmită Clientului un decont final de lichidare în termen de maximum 42 de zile calendaristice de la data schimbării Furnizorului sau de la data încetării contractului de furnizare a gazelor naturale;
- r) să transmită operatorului solicitările primite de la Client al căror obiect este legat de domeniul de activitate al acestuia, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE, în situația în care, pentru locul de consum, contractul cu operatorul este încheiat de Furnizor;



01001003921213



- s) să transmită, la cererea Clientului, informațiile privind costul actual și cel estimat cu gazele naturale, în timp util și într-un format ușor de înțeles, care să îi permită acestuia să compare diferite oferte în condiții identice/similare;
- t) să transmită, la cererea Clientului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la momentul înregistrării solicitării, date privind istoricul de consum aferent locului/locurilor de consum al/ale acestuia, pe o perioadă de până la 24 de luni anterioare solicitării sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă aceasta din urmă este mai mică, fără să perceapă costuri suplimentare pentru acest serviciu;
- u) să transmită, la cererea Clientului, informații privind valoarea facturilor emise pentru locul de consum în ultimele 24 de luni sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă aceasta din urmă este mai mică, fără să perceapă costuri suplimentare pentru acest serviciu;
- v) orice alte obligații prevăzute de Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, de Regulamentul de furnizare, precum și orice reglementări în vigoare.

2.3 Drepturile Clientului sunt:

- a) să solicite Furnizorului modificarea Contractului, la momentul intervenției unor elemente care pot afecta executarea Contractului;
- b) să pretindă Furnizorului plata daunelor directe în cazul întreruperilor în furnizarea gazelor naturale, cauzate din culpa acestuia și dovedite, cu excepția cazurilor de întrerupere/limitare menționate mai sus;
- c) să solicite Furnizorului întreruperea/limitarea/reluarea furnizării gazelor naturale la locul de consum, respectiv prestarea de către operator a activității de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- d) să solicite înlocuirea echipamentului de măsurare, pe cheltuiala sa, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- e) să transmită indexul echipamentului de măsurare, determinat lunar prin autocitire, în condițiile și la termenele precizate de Furnizor;
- f) să primească de la Furnizor decontul final de lichidare, în termen de maximum 42 de zile calendaristice de la data schimbării Furnizorului sau de la data încetării contractului de furnizare a gazelor naturale;
- g) să solicite Furnizorului date privind istoricul de consum aferent locului/locurilor de consum propriu/propriei, pentru o perioadă de până la 24 de luni anterioare solicitării sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă aceasta din urmă este mai mică;
- h) să primească compensații pentru nerespectarea de către Furnizor a obligațiilor prevăzute în Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gaze naturale în vigoare;
- i) orice alte drepturi prevăzute de Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, de Regulamentul de furnizare, precum și orice reglementări în vigoare.

2.4 Obligațiile Clientului sunt:

- a) să achite integral și la termen facturile emise de Furnizor, precum și majorările de întârziere aferente;
- b) să folosească exclusiv aparatele de utilizare care respectă cerințele legislației în vigoare și să nu realizeze intervenții neautorizate asupra aparatelor și instalațiilor de utilizare a gazelor naturale;
- c) să nu vândă gazele naturale contractate;
- d) să permită accesul în vederea citirii indexului echipamentului de măsurare, în orice moment pe perioada derulării contractului, în situația în care echipamentul de măsurare se află pe proprietatea Clientului;
- e) să plătească contravaloarea eventualelor tarife și taxe aferente serviciului de distribuție și transport, impuse de operatorii licențiați ai acestor servicii, sau alte taxe și tarife impuse de alte autorități de reglementare, care au relevanță în executarea Contractului;
- f) să anexeze la solicitarea de reluare a furnizării dovada achitării integrale a contravalorii consumului de gaze naturale facturat, inclusiv a dobânzilor penalizatoare pentru întârziere în efectuarea plății datorate conform prevederilor contractuale, și a tarifului aferent relucrării alimentării cu gaze naturale, precum și dovada constituirii garanției financiare, dacă este cazul;
- g) să anunțe Furnizorul în cazul în care urmează a avea loc o fuziune, divizare, vânzare de active, sau modificare patrimonială care afectează executarea Contractului;
- h) să anunțe orice modificare a datelor sale de identificare sau/și a coordonatelor de corespondență din Contract (telefon, fax, email, adresa de corespondență) în termen de 30 zile de la data modificării; necomunicarea acestora determinând responsabilitatea exclusivă a Clientului pentru eventualele prejudicii de orice natură generate de această situație;
- i) să păstreze intacte contorul de măsurare, sigiliile metrologice și cele ale operatorului de sistem, precum și toate celelalte instalații ale operatorului de sistem aflate în incinta Clientului;



01001003921213



- j) să efectueze modificările sau extinderile instalațiilor de utilizare pe baza aprobărilor legale și numai cu operatori economici autorizați de autoritatea de reglementare (ANRE);
- k) să sesizeze imediat Furnizorul în legătură cu orice defecțiune pe care o constată în funcționarea contorului de măsurare și să asigure accesul împuternicitului operatorului de sistem la acesta;
- j) să suporte cheltuielile aferente operației de înlocuire temporară și expertizei metrologice, în cazul în care sesizarea sa cu privire la funcționarea contorului de măsurare se dovedește neîntemeiată;
- l) să suporte cheltuielile aferente verificării metrologice a echipamentului aflat în proprietatea sa, inclusiv reparațiilor necesare menținerii în clasa de exactitate;
- m) să achite contravaloarea consumului de gaze naturale recalculează pentru o perioadă anterioară, atunci când se constată funcționarea defectuoasă a echipamentului de măsurare, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare referitoare la măsurarea gazelor naturale;
- n) să solicite în scris Furnizorului luarea de măsuri pentru remedierea defecțiunilor constatate la instalațiile operatorului de sistem situate în incinta Clientului;
- o) să permită accesul reprezentantului operatorului în scopul de a presta activitatea de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ori de a monta, demonta, sigila, întreține, verifica, înlocui sau citi indexul echipamentului de măsurare, precum și pentru a întreține, verifica sau remedia defecțiunile intervenite la instalațiile aflate în exploatarea operatorului, când acestea se află amplasate pe proprietatea Clientului;
- p) să efectueze verificările și reviziile tehnice periodice ale instalațiilor de utilizare, în conformitate cu reglementările în vigoare, și să pună la dispoziția împuternicitului operatorului de sistem fișele de evidență a lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică periodică, în termen de valabilitate, precum și actele justificative din care să rezulte asigurarea exploatarei și întreținerii corecte a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale;
- q) să constituie în favoarea Furnizorului, la solicitarea acestuia, o garanție financiară pentru o perioadă de consum echivalent de maximum un an, în cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acțiuni menite să denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare;
- r) să își asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor pe care le generează pe piața de gaze naturale în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE;
- s) orice alte obligații prevăzute de Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, de Regulamentul de furnizare, precum și orice reglementări în vigoare.

3. Forța majoră și cazul fortuit

3.1 Niciuna dintre Părți nu răspunde de neexecutarea în termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial a oricărei obligații care îi revine în baza Contractului, atunci când Părțile sunt împiedicate de un caz de forță majoră, de un eveniment fortuit (caz fortuit), de fapta unui terț asupra căruia Furnizorul nu are control în mod rezonabil.

3.2 Circumstanțele de forță majoră sunt cele care pot apărea pe perioada de valabilitate a Contractului, în urma producerii unor evenimente extraordinare care nu au putut fi luate în considerare de părți și care sunt în afara voinței și controlului părților. Cazul fortuit este situația, starea sau împrejurarea de fapt imprevizibilă și de neînlaturat care împiedică, în mod obiectiv și fără nicio culpă a părților, executarea obligației lor contractuale, rezultat pe care părțile nu l-au conceput și nici urmărit. De asemenea, cazul fortuit cuprinde și următoarele: orice eveniment survenit în sistemul de transport gaze naturale, evenimente provocate de deciziile operatorului sistemului de transport gaze naturale, precum și evenimente survenite în sistemul de distribuție gaze naturale și provocate de deciziile operatorului sistemului de distribuție gaze naturale.

3.3 Partea care invocă forță majoră/cazul fortuit este obligată să notifice celeilalte părți cazul de forță majoră / cazul fortuit, în termen de 5 (cinci) zile de la producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

3.4 Dacă în termen de 60 (șaizeci) de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, Părțile au dreptul să își notifice încetarea deplin drept a Contractului, fără ca vreuna dintre părți să pretindă daune-interese.

4. Cesiunea sau transferul Contractului

4.1 Clientul nu va putea ceda sau transfera în orice mod, în tot sau în parte, drepturile și obligațiile sale decurgând din Contract, decât în baza acordului scris și prealabil al Furnizorului.

4.2 Acordul Furnizorului trebuie solicitat de către Client cu minimum 10 (zece) zile înaintea datei cedării sau transferului Contractului.

4.3 Furnizorul are dreptul de a cesiona total/parțial drepturile și obligațiile sale din Contract, inclusiv drepturile cu privire la orice garanții și accesorii ce însoțesc creanțele sale asupra Clientului. Cesiunea va opera automat de la data transmiterii către Client a notificării de cesiune, Furnizorul fiind liberat de obligațiile sale față de Client de la aceeași dată.



01001003921213



5. Litigii, legea contractuală

5.1 Litigiile decurgând din interpretarea și/sau executarea prezentului Contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluționare instanței judecătorești competente de la sediul Furnizorului.

5.2 Prezentul Contract va fi interpretat și guvernat în conformitate cu legea română.

6. Termen de prescripție

6.1 Termenul de prescripție pentru valorificarea oricăror drepturi ale Furnizorului izvorând din Contract pentru care nu se prevede un termen legal mai mare, este de 5 ani.

6.2 În plus, față de cazurile prevăzute de lege, orice somație/notificare de plată sau altă comunicare de orice natură (e.g. poștă, fax, e-mail) privind plata/executarea Contractului, trimisă de Furnizor Clientului potrivit Contractului sau legii aplicabile, va fi considerată ca fiind o cauză de întrerupere a termenului de prescripție stipulat în acest articol.

7. Confidențialitate

7.1 Fiecare parte se obligă să asigure confidențialitatea tuturor informațiilor, documentațiilor sau datelor furnizate de către cealaltă parte în baza prezentului Contract și să nu le dezvăluie unei terțe părți, în totalitate sau parțial, fără consimțământul scris al celeilalte părți contractante. Prevederile referitoare la obligația de confidențialitate rămân valabile timp de 5 ani după încetarea prezentului Contract.

7.2 Fac excepție de la prevederile de mai sus:

- a) informațiile solicitate de autoritățile competente, în conformitate cu reglementările în vigoare;
- b) informațiile care au fost făcute publice până la încheierea Contractului;
- c) informațiile solicitate de operatorul de distribuție și/sau de transport și de sistem, în conformitate cu prevederile legale.

7.3 Clientul va trata orice informație primită anterior semnării prezentului contract, ori recepționată pe durata derulării sale ca fiind strict confidențială și o va folosi, reproduce sau retransmite numai în scopul realizării obiectului contractului și în condițiile prezentului contract. Clientul se obligă să păstreze confidențialitatea față de terți, să nu dezvăluie acestora, sub nicio formă sau prin niciun mijloc, informații cu privire la preț sau alte informații rezultate din/în legătură cu/aferente cu prezentul Contract.

8. Clauze de etică și responsabilitate socială și de mediu

8.1 Clientul confirmă faptul că a citit și este de acord să adere la angajamentele adoptate de Grupul ENGIE în domeniul eticii și responsabilității sociale și de mediu, așa cum aceste angajamente sunt prezentate în documentele de referință și Planul de Vigilență al Grupului ENGIE. Angajamentele Grupului ENGIE și ale ENGIE Romania sunt postate pe site-urile <https://www.engie.com/en/group/ethics-compliance> și <https://www.engie.ro/corporate/profil-companie/etica-noastra>.

8.2 În acest sens, Clientul declară și garantează ENGIE că respectă normele de drept internațional și legislația națională aplicabilă Contractului (inclusiv orice modificări aduse acestor acte normative pe parcursul derulării Contractului) și că a respectat aceste norme de drept, pentru o perioadă de 6 ani imediat înainte de executarea Contractului, în ceea ce privește:

- (i) drepturile omului și libertățile fundamentale individuale, în special, interzicerea (i) utilizării muncii copiilor, precum și orice formă de muncă forțată sau obligatorie; (ii) oricărei forme de discriminare în cadrul companiei sale – sau al grupului de companii, dacă este cazul – sau față de furnizorii și sub-contractorii săi;
- (ii) embargourile, traficul de arme și droguri, terorismul;
- (iii) licențele și certificatele vamale de import - export și comerciale;
- (iv) sănătatea și siguranța personalului și a părților terțe;
- (v) ocuparea forței de muncă, imigrația, interzicerea muncii nedecarate;
- (vi) protecția mediului;
- (vii) infracțiuni financiare, în special cele privind corupția și luarea/darea de mită, fraudă, trafic de influență (sau infracțiunea echivalentă așa cum este reglementată de legislația națională aplicabilă Contractului), furt, deturarea activelor companiei, contrafacere, fals și uz de fals, precum și orice alte infracțiuni similare sau conexe;
- (viii) măsurile de combatere a spălării banilor;
- (ix) legea concurenței.

8.3 În ceea ce privește propriile sale operațiuni, Clientul se angajează să coopereze activ cu ENGIE și să întreprindă acțiunile necesare pentru a permite ENGIE să-și îndeplinească obligații legale rezultate din obligația de vigilență. În acest scop, Clientul va asista ENGIE, în special, în punerea în aplicare a măsurilor stabilite în Planul de Vigilență, astfel cum a fost menționat mai sus (maparea riscurilor, mecanismele de alertă și avertizare



01001003921213



etc.) și va raporta de îndată orice încălcare serioasă sau, orice situație care poate constitui o încălcare serioasă a regulilor menționate mai sus, în executarea relației sale contractuale cu ENGIE.

8.4 ENGIE poate solicita Clientului să facă dovada conformării sale cu cerințele stabilite prin prezenta Clauză, în orice moment pe perioada derulării Contractului, putând audita Clientul, direct sau prin intermediul unei terțe părți, pe cheltuiala sa proprie, cu condiția notificării prealabile a Clientului în acest sens. În situația efectuării unui audit, Clientul se angajează să acorde accesul angajaților ENGIE în sediile și/sau locațiile în care își desfășoară activitatea și să furnizeze toate informațiile și/sau documentele care pot fi solicitate pentru finalizarea cu succes a auditului.

8.5 Orice încălcare a prevederilor prezentei Clauze de etică și responsabilitate socială și de mediu de către Client reprezintă o încălcare a prezentului Contract care dă dreptul ENGIE să suspende și/sau să rezilieze Contractul, în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în Contract.